

한국승강기안전공단 상임감사

개 선 요 구

제 목	본문과 별표 간 인용사항을 명시하지 않은 지침 개선
소 관 부 서	☆실
조 치 부 서	☆실
내 용	

1. 업무 개요

한국승강기안전공단(이하 “공단” 이라 함) 안전제도실에서는 승강기 검사결과에 대한 판정 표준화를 위하여 「승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정 지침」을 제정하여 운영하고 있으며, 검사자는 상기의 지침에 따라 검사판정을 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

법제처 「법령입안심사기준」 제3편 제1장의 ‘3. 법령 조항과 별표·서식’의 ‘마. 별표나 별지 서식의 사용방법’을 보면 별표 또는 별지 서식의 제목에서는 “[별표]”, “[별지 서식]”과 같이 “[]”를 붙여 표시하고, 법령문에서 이를 인용할 때에는 “[]”를 쓰지 않고 “별표”, “별지 서식”과 같이 인용하도록 하고 있다.

또한, 별표의 제목에는 밑줄을 긋고, 연이어 괄호 안에 본문의 관련 조항을

써주도록 하고 있다.

따라서, 공단의 내규 및 지침(이하 “내규 등” 이라함)에서 “[별표]”, “[별지 서식]” 을 규정하는 경우에는 내규 등의 본문에 인용되는 “별표”, “별지 서식” 을 기재하여 “[별표]”, “[별지 서식]” 에 대한 근거 조항을 기재 하여야 하고 “[별표]”, “[별지 서식]” 의 경우에는 제목에 밑줄을 긋고 제목 뒤 괄호 안에 본문의 관련 조항을 써야만 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정 지침」 제6조를 보면 검사종류별 현장 또는 서류 확인하는 항목에 대해 규정하고 있고 현장확인이 필요한 사항에 대해 아래와 같이 규정하고 있다.

[표] 확인검사 구분

제6조(확인검사 구분)

승강기 검사의 보완 또는 조건부합격의 확인검사 구분은 다음 각 호에 따른다.

1. 설치검사 및 수시검사 현장확인 : 안전계통 및 건축 등 부적합사항이 발생 한 경우
2. 설치검사 및 수시검사 서류확인 : 현장확인을 제외한 전 항목
3. 정기검사 또는 정밀안전검사 현장확인 : 서류확인을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우 현장 확인 할 수 있다.
 - 가. 안전계통 부적합사항으로 검사자가 현장확인이 필요하다고 판단되는 경우
 - 나. 보완 완료기간 이내에 관리주체 또는 안전관리자의 요청하는 경우

한편, 같은 지침 [별표 7]에서는 ‘안전계통 부적합 항목’ 이 무엇인지 세부적으로 규정하고 있다.

그러나 「승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정 지침」 제6조의 제1호, 및 제3호 가목에서는 안전계통 부적합 사항이 “별표 7” 을 인용하고 있다는 것을 규정하지 않고 있으며, “[별표 7]” 제목에서는 “[별표 7] 안전계통 부적합 항목” 으로만 기재되어 있어 “ [별표 7] 안전계통 부적합 항목” 이 본문의 어느 조항과 관련이 있는 “[별표]” 인지 확인하기 어렵다.

관계부서 의견 ☆실에서는 「승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정 지침」 제6조 및 같은 지침 [별표 7]에 대해 본문 조항과의 인용 등을 명시하도록 지침을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ☆실장은 법제처 「법령입안심사기준」 을 참고하여 「승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정 지침」 제6조 및 같은 지침 [별표 7]에 대한 본문 조항과의 인용이 명확하도록 지침을 개정하시기 바랍니다.(개선)